

1501706-46.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... declarante quem procurou saber do tráfico para vender, tendo se informado com desconhecidos no bairro. Lucas não procurou o declarante para oferecer serviços de tráfico. Não tem, atualmente, nenhuma ocupação lícita. Faz apenas serviços esporádicos como servente, onde recebe R\$80,00 por dia de trabalho."

Os policiais militares Flávio Takashi Murai e Diego Costa Menkes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501706-46.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501706-46.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2333229/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21826507 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11615/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11615/2021 - Seccional - Araçatuba, 2333229 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 11615/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GABRIEL SANTOS

Justiça Gratuita

Vistos.

LUCAS GABRIEL SANTOS está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput" c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 7 de dezembro de 2021, por volta das 19h15, na Rua Fundador Paulino Gato, nº 437, bairro Jardim São José, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com o adolescente e Kawan Cosa de Sousa, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, 22 porções de cocaína, com peso líquido de 14,40g, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar às fls. 97/102, sendo a denúncia

recebida às fls. 108/110.

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 135/140).

Encerrada a instrução, em memoriais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, por falta de provas, com a absolvição da acusada (fl. 135).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 04/05, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 16/19, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 20/21, pelo Laudo de Constatação de fls. 23 e pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 74/76, que atestou que o entorpecente apreendido se tratava de cocaína.

A autoria do delito também é certa e indubitosa.

O réu, em seu interrogatório judicial, afirmou que foi procurado por uma pessoa que não conhece, o qual ofereceu trabalho de "olheiro" para o tráfico; ficava com um telefone celular, do tipo "radinho", a fim de escutar informações de eventual aproximação de policiais, para então, avisar a pessoa que estaria vendendo drogas, no caso, seu amigo Kawan; recebia R\$80,00 por dia de trabalho; no dia dos fatos, estava próximo a Kawan que, por sua vez, vendia as drogas; quando este viu uma viatura policial, entregou-lhe o dinheiro que tinha consigo, cerca de R\$832,00 em notas diversas; foram abordados pelos policiais, os quais encontraram em poder do interrogando, o dinheiro que ainda estava em sua mão, o telefone do tipo radinho e também seu telefone celular; com Kawan os policiais localizaram um saco plástico pequeno contendo pinos de cocaína.

O adolescente Kawan Costa de Sousa, ouvido apenas na fase policial, confirmou a versão apresentada pelo réu (fl. 08): "Nunca foi apreendido antes. Nesta data estava numa esquina do bairro São José, vendendo pinos de cocaína, pelo preço de R\$10,00 a unidade. Recebeu a droga de um indivíduo cujo nome não sabe declinar e ganharia parte do dinheiro da venda como pagamento. Junto com o declarante estava seu amigo Lucas, o qual ficava um pouco distante, de posse de um telefone do tipo radinho, para escutar informação de eventual aproximação de policiais. Informa que iniciou suas vendas por volta de 18h00m. Já havia vendido cerca de 83 pinos quando policiais militares apareceram e abordaram o declarante e seu amigo Lucas. Em revista os policiais localizaram na cintura do declarante um pequeno saco plástico contendo 22 pinos de cocaína. O declarante informa que não tinha consigo nenhum dinheiro, tendo em vista que havia acabado de passá-lo ao seu amigo Lucas. Sabe dizer que Lucas estava de posse de aproximadamente oitocentos e trinta reais em notas diversas. Sabe dizer que Lucas trabalha numa borracharia. O declarante informa que parou de estudar quando cursava a oitava série. Informa que ninguém o procurou para oferecer drogas para a venda. Foi o próprio declarante quem procurou saber do tráfico para vender, tendo se informado com desconhecidos no bairro. Lucas não procurou o declarante para oferecer serviços de tráfico. Não tem, atualmente, nenhuma ocupação lícita. Faz apenas serviços esporádicos como servente, onde recebe R\$80,00 por dia de trabalho."

Os policiais militares Flávio Takashi Murai e Diego Costa Menkes afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos; o réu e o adolescente, ao verem os policiais, um entregou algo para o outro e tentou se evadir de bicicleta

do local; o adolescente menor identificado como Kawan trazia consigo um saco plástico transparente contendo em seu interior 22 microtubos com cocaína, que estava guardado dentro da sua cueca; com o réu Lucas foi localizada a quantia de R\$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais) em notas diversas, além de 2 aparelhos celulares; após conversa informal, o adolescente Kawan acabou por confessar que estava realizando a venda dos entorpecentes, sendo que cada pino era vendido pela quantia de R\$ 10 reais, bem como informou que o dinheiro que havia entregado ao réu Lucas era proveniente do tráfico de entorpecentes; o réu Lucas confessou que estava na esquina como "olheiro" e que receberia a quantia de 80 reais por este "serviço".

Conforme se vê, os depoimentos das testemunhas estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele, ou quisessem prejudicá-lo.

Neste ponto, há ainda que se ponderar que as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO).

Assim, reconhecida a responsabilidade penal da acusada, a sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, considerando a ausência de circunstâncias desfavoráveis à acusada, fixo a sua pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em um sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 580 dias-multa. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, reduzo a pena a metade, fixando-a e tornando-a definitiva em 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 190 dias-multa.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90 dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo, que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu LUCAS GABRIEL SANTOS, como incurso nas sanções do 33, "caput", c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 190 dias-multa.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro delito não estiver preso.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 31 de outubro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA